



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/09/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-014942.989.24-5 e TC-015053.989.24-0.

Representantes: Fábio Leandro Sanches Martins de Gregório; e
HSL Prospera Assessoria em Licitações Ltda., por seu
sócio-administrador José Valter da Silva Junior.

Representada: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.

Responsável: André Giovanni Pessuto Cândido – Prefeito.

Assunto: Representações formuladas contra o edital da
Concorrência n.º 001/2024 (Processo n.º 009/2024),
tendo por objeto a concessão dos serviços de
operação e gestão de pátios, com Sistema Integrado de
Identificação Automática de Veículos para
monitoramento dos veículos que transitem nas vias,
com estrutura de transporte (guinchos) para remoção,
recolhimento, apreensão, guarda, leilão e depósito de
veículos apreendidos, em decorrência de infrações à
legislação de trânsito ou solicitação dos demais
órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito,
nos municípios de Fernandópolis/SP, Macedônia/SP,
Meridiano/SP, Pedranópolis/SP, Estrela D'Oeste/SP e
São João das Duas Pontes/SP, ou de veículo em estado
de abandono na via pública, no âmbito do município de
Fernandópolis/SP, através da solicitação da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de representações formuladas por Fábio Leandro Sanches Martins de Gregório e HSL Prospera Assessoria em Licitações Ltda. contra o edital da Concorrência n.º 001/2024 (Processo n.º 009/2024), deflagrado pela Prefeitura de Fernandópolis, tendo por objeto a concessão dos serviços de operação e gestão de pátios, com Sistema Integrado de Identificação Automática de Veículos para monitoramento dos veículos que transitem nas vias, com estrutura de transporte (guinchos) para remoção, recolhimento, apreensão, guarda, leilão e depósito de veículos apreendidos, em decorrência de infrações à legislação de trânsito ou solicitação dos demais órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, nos municípios de Fernandópolis/SP, Macedônia/SP, Meridiano/SP, Pedranópolis/SP, Estrela D'Oeste/SP e São João das Duas Pontes/SP, ou de veículo em estado de abandono na via pública, no âmbito do município promotor do certame, através da solicitação da Secretaria de Trânsito e Transporte local.

Em linhas gerais, **o peticionário Fábio Leandro Sanches Martins de Gregório**, após noticiar que apresentou pedido de esclarecimentos sem resposta até o momento do protocolo da representação, impugna os seguintes aspectos do ato convocatório:

a) retificação realizada na tabela de tarifas do termo de referência¹ sem a correspondente revisão das respectivas balizas do apêndice que contém os

¹ Conforme compilado pelo representante, a partir do termo referencial:

	REMOÇÃO	DIÁRIA
LEVE	R\$ 388,96	R\$ 38,90
UTILITÁRIO	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA
PESADO	R\$ 388,96	R\$ 38,90
MOTO	R\$ 388,96	R\$ 38,90
CAÇAMBA	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA
LIBERAÇÃO	R\$ 19,17	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



indicadores relativos à análise de viabilidade econômico-financeira da concessão², as quais embasam diversas planilhas e cálculos do estudo, panorama que impossibilita a formulação de propostas;

b) requisição de apresentação, para vistoria, de caminhão aparelhado com plataforma de remoção tipo LIFT (empilhadeira)³, bem não usual no mercado, com uma única fabricante no mundo e apenas 5 unidades em operação no Brasil, sendo que sequer é exigido para fins de execução da concessão, porquanto se permite o uso de sistema de patins para deslocamento dos veículos⁴, tudo a

² Reprodução do Anexo “Análise de Viabilidade Econômico-Financeira”:

PRINCIPAIS INDICADORES	
TIR	25,6%
Outorga Mínima ao Concedente	500 mil
Número de Recolhas Ano1/Ano10	1.086 / 1.150
Investimentos Necessários	2,3 MM
Valor Global do Contrato	18,0 MM
Tarifa de Remoção - Veículos Leves	R\$ 550,00
Tarifa de Remoção - Utilitários	R\$ 600,00
Tarifa de Remoção - Veículos Pesados	R\$ 900,00
Tarifa de Remoção - Motos e Assemelhados	R\$ 400,00
Tarifa de Remoção - Caçambas	R\$ 500,00
Tarifa de Estadia - Veículos Leves	R\$ 70,00
Tarifa de Estadia - Utilitários	R\$ 75,00
Tarifa de Estadia - Veículos Pesados	R\$ 150,00
Tarifa de Estadia - Motos e Assemelhados	R\$ 60,00
Tarifa de Estadia - Caçambas	R\$ 60,00

³ b) 01 (um) caminhão tipo guincho leve, equipado com plataforma de remoção tipo LIFT (empilhadeira), de forma a possibilitar a remoção de veículos estacionados, trancados, freados, engatados (câmbio automático ou manual):

b.1. o equipamento deve ter capacidade de içar o veículo removido através das duas laterais do veículo reboque;

b.2. o sistema de içamento do veículo reboque deverá ter contato exclusivo com os pneus do veículo removido, de forma a preservar a integridade da estrutura do veículo removido, evitando danos ao veículo removido, quando da operação do processo de içamento (guinchamento) do veículo removido ao berço de transporte do caminhão reboque. Em razão dos danos causados pelos equipamentos que usam sistema de içamento por arrasto, nos processos de remoção de veículos trancados, freados e engatados, que necessitam ser removidos, fica terminante proibido o uso de equipamentos tradicionais por método de arrasto;

⁴ 5.2.10. Da remoção

5.2.10.1. Os serviços de guinchamento serão executados por um motorista guincheiro, devidamente qualificado e habilitado ao tipo de reboque operado. O procedimento de remoção de veículos SEMPRE será acompanhado por um Agente público, que autorizará o início da execução dos procedimentos, bem como avaliará as condições mínimas de segurança das operações. Na hipótese de não ser possível utilizar-se do recurso do reboque para deslocar o veículo ao depósito, qualquer outro meio usado pelo concessionário será de sua estrita



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



provocar reatituidade indevida à disputa; e

c) divergência, entre os subitens 5.2.5.1 e 5.4.3.2 do termo referencial, na quantidade de veículos equipados com plataforma que deverão ser disponibilizados (1 ou 2 caminhões).

De seu turno, **a empresa HSL Prospera Assessoria em Licitações Ltda.**, depois de informar que a impugnação administrativa por ela formulada foi julgada improcedente, combate o procedimento licitatório nas particularidades abaixo resumidas:

a) alteração do ato convocatório com redução de tarifas sem a revisão dos parâmetros econômico-financeiros, havendo disparidade entre o estudo técnico preliminar e tabelas do Anexo I. Argumenta que a mudança nas quantias afeta diretamente as receitas a serem auferidas pela concessionária, com impossibilidade de manutenção do valor do contrato e a taxa de retorno sem tempo maior de vigência do ajuste ou aumento da demanda de veículos. Explica as modificações realizadas pela Municipalidade, tecendo críticas a esse respeito⁵, para assinalar a inviabilidade da conservação da estimativa da

responsabilidade do mesmo, devendo-se ser obedecido todos os critérios de habilitação segurança e seguro do bem previstos para o serviço de reboque.

[...]

5.2.10.5. Após o respectivo guinchamento do veículo a ser recolhido, deverá ser feita a amarração da carga de modo a assegurar a integridade da mesma.

5.2.10.6. Nas remoções de solo, as quais os veículos estão trancados e travados, deverá ser usado sistema de patins para o içamento do veículo a plataforma e repetido o procedimento na descarga.

⁵ 18- O que a Prefeitura de Fernandópolis fez foi parametrizar os valores àqueles constantes do ANEXO I – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS – TFSD (VALOR EM UFESP), da Lei estadual nº 15.266, de 26 de dezembro de 2013, e alterações.

19- Seu item 18 traz o fator 11,00 de conversão da UFESP para reais quando for devido o serviço de rebocamento de veículos (remoção – guincho).

20- Já seu item 17 estabelece o fator 1,10 da mesma unidade fiscal para conversão em reais no caso de serviço relacionado à estadia do veículo no pátio de recolhimento.

21- A liberação veicular, inexistente na primeira versão do edital e nos estudos técnicos, está no item 19 da referida tabela por 0,542 UFESPs.

22- A respeito desta decisão de rever as tarifas para os mesmos valores de taxas estaduais, solicitamos cópia do Convênio 93/2020, firmado com o DETRAN-SP, por intermédio do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, protocolo KK034SCX, contudo, nos foi enviado e-mail referindo-se a anexos inexistentes na mensagem eletrônica de resposta. Não pudemos, assim avaliá-lo sob este aspecto.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



contratação e taxa interna de retorno, assim como questionar a possibilidade de preservação da expectativa de arrecadação originária com tarifas muito menores, além de mencionar repercussões no retorno de investimento e obtenção de lucros. Reportando-se a respostas da representada, assevera que *“a Prefeitura quer fazer entender somente agora que haverá tarifas diferentes para carros apreendidos por autoridades estaduais e municipais de trânsito. Não é possível entender desta forma em alguma disposição editalícia. Os licitantes estão relegados a adivinhar”*. Acrescenta, ainda, que *“[...] atualmente 100% dos veículos apreendidos no município hoje tem por provocação autoridades de trânsito estadual, levando empiricamente à arrecadação exclusivamente das tarifas do termo de referência, que discrepam daquelas do Estudo Técnico Preliminar.”* Infere que tal documento não é legítimo para balizar o certame, sendo que, na melhor das hipóteses, deveria ser reavaliado para proporcionalizar a frota de apreensões estaduais e municipais, com a decorrente repercussão nas referências da concessão. Após fazer ponderações sobre a escolha da Administração⁶, conclui que o cidadão que cometer infração

23- A lei não estabelece distinção de valores das tarifas para quaisquer tipos de veículos, utilizando o mesmo valor seja para motocicletas, automóveis ou veículos pesados. Quanto a este aspecto a primeira versão do edital trazia diferenciação de valores tarifários entre os tipos de veículos, o que nos pareceu mais acertado conceitual e metodologicamente, haja vista que as despesas para se remover uma moto e um caminhão certamente não são as mesmas. Não nos parece a melhor forma de garantir a isonomia entre os cidadãos.

24- O valor de uma UFESP atualmente é de R\$ 35,36 (trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

25- Nesta relação as tarifas ficam com os valores de R\$ 388,96 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) para remoção e R\$ 38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos) para estadia. Já a liberação veicular em R\$ 19,17 (dezenove reais e dezessete centavos).

[...]

27- O segundo edital serviu para rever variações positivas que iam de 3% a 131% nas remoções e 54% e 286% nas estadias, deixando de onerar a população de um aumento médio por tipo de serviço público, respectivamente, de 35% e 78%, que elevaria o serviço total em 49%.

28- Estamos falando de uma estimativa de queda de receita bruta na ordem de R\$ 215.904,62 (duzentos e quinze mil, novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) ao ano, R\$ 1.079.523,10 (um milhão, setenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e dez centavos) em 5 anos e R\$ 2.159.046,20 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quarenta e seis reais e vinte centavos) em 10 anos.

⁶ 41- Nos parece que a Prefeitura adotou a tabela da lei estadual para não afrontar a legislação estadual que estabeleceu o valor de taxa e não tarifa para os serviços de remoção, depósito e guarda de veículos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



municipal, mesmo que pague valores diferentes conforme o porte dos veículos, acabará por arcar com tarifas muito maiores que as estaduais;

b) indevida adoção do critério de julgamento de maior oferta, em detrimento daquele que combina tal fator com o de menor tarifa ou deste último isoladamente, trazendo considerações acerca dos aspectos financeiros e de demanda projetada na concessão;

c) necessidade de mitigação de riscos do empreendimento, aventando a insuficiência das cláusulas dispostas a esse respeito, em descumprimento a dispositivos da Lei Federal n.º 14.133/2021, articulando que não há dados para a apresentação de plano de negócios equilibrado e consistente, de sorte que a contratada está submetida a perigos incalculáveis;

d) regramento da vigência contratual incompatível com a noção de que a outorga, tendo que ser contabilizada como ativo intangível por prazo determinado, sofre amortizações conforme o tempo a que está limitada. Adiciona, a esse propósito, que “[...] *Os estudos econômico-financeiros [...] não preveem despesas com amortização e quando trata da depreciação a considera por 10 (dez) anos, prazo limite com a prorrogação contratual a que a empresa*

42- Por outro lado, o efeito de cobrar tarifas maiores para apreensões municipais tem três efeitos: a) o primeiro é nulo, posto que de fato não há apreensões municipais; b) quando passar a fazer apreensões municipais, gradativamente, cidadãos que tenham seus veículos apreendidos sob os mesmos e exatos serviços pagarão tarifas diferentes; c) é patente o prejuízo econômico pelos quais passará a concessionária de serviço público, haja vista que a base e regra de negócio que estruturou o próprio modelo de negócio é inconsistente.

43- Ainda sob esta questão, o estudo técnico sequer avaliou a capacidade econômica da população em pagar tarifas maiores. E, ainda, ao fazê-lo não se preocupou em ajustar os estudos para que a concessão se dê de maneira equilibrada do ponto de vista econômico-financeiro, com nova previsão de receita bruta e redução, senão a exclusão, da outorga fixa, em detrimento da empresa concessionária e de si mesma, posto que previu outorga variável para a concessão do serviço público.

44- O que nos transparece, ainda, é que a Prefeitura não está preocupada em gerar a menor tarifa possível para a população, que poderia, inclusive, ser menor do que o valor das taxas estaduais adotadas indiretamente como tarifas no presente caso e, ainda, proporcionalizar tarifas menores e maiores a considerar o porte dos veículos removidos, garantindo-se de fato e de direito a isonomia prevista constitucionalmente, havendo maior dispêndio para aqueles cidadãos com maior capacidade patrimonial. Da maneira posta, o valor da tarifa é invariável, em detrimento da isonomia e da economia popular e, ainda, coloca o risco do negócio todo sob os ombros da empresa concessionária.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



concessionária não faz direito subjetivo. Não se sabe, portanto, se foi impropriamente considerada na depreciação e, se foi, seu ciclo foi determinado em 10 (dez) anos. [...] Quando considerados o resultado bruto e líquido que vão remunerar o concessionário em 10 (dez) anos, não pode a norma contratual prever a vigência em 5 (anos). Caso não haja a prorrogação, que não está sob a ingerência da concessionária, o retorno econômico não se concretizará em sua plenitude, havendo enriquecimento ilícito do poder concedente.”;

e) indevida inclusão do Sistema Integrado de Identificação Automática de Veículos no âmbito da concessão, sendo que, em razão da redação de disposição pertinente à qualificação operacional (subitem 8.27⁷), exige-se a demonstração de “*experiência prévia com a segurança patrimonial do perímetro do pátio, atrelada diretamente à prestação do serviço público concedido, e monitoramento de vias, que extrapola o perímetro do pátio onde são realizadas as ações do núcleo real do objeto contratual e, ainda, se relaciona com a fiscalização de trânsito, que transborda os contornos dos serviços públicos a serem outorgados*”. Consigna que o Sistema Integrado, dotado de natureza acessória, não deve compor o núcleo do contrato, seja para fins de atestação, seja para efeitos de formação de consórcio, inclusive anotando que tal solução de monitoramento sequer foi mencionada no trecho do estudo técnico preliminar que se reporta à viabilidade da concessão;

f) ao incluir no objeto o sistema integrado de monitoramento de vias públicas, inapropriada pretensão de subsidiar a fiscalização de trânsito – caracterizada por corporificar exercício de poder de polícia e atividade “*uti universi*” – por meio de tarifas (decorrentes das remoções e estadias dos veículos apreendidos), de sorte que essa atividade deveria ser contratada de forma autônoma, sob pena de violação da Súmula n.º 20;

⁷ 8.27. Comprovação de aptidão para execução de serviço de **complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação**, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



g) injustificada limitação, na habilitação econômico-financeira, de apresentação de mínimo de capital social⁸, em contrariedade à legislação e ao interesse público, vez que deveria ser permitida a prova, para o mesmo fim, de patrimônio líquido. Acrescenta que se revela paradoxo no cotejo dessa exigência com o fluxo de caixa projetado, no qual não há previsão de investimentos próprios da empresa, mas sim de pagamento por amortização de financiamentos, ou seja, obtenção de recursos de terceiros⁹; e

h) incongruência da imposição exclusiva de emprego de plataforma de remoção tipo LIFT para veículos estacionados, trancados, freados e engatados, tendo em vista a permissão, em outro trecho do ato de chamamento, do uso de sistema de patins para içamento. Além do caráter desnecessário e dispendioso daquela espécie de veículo, salienta a restritividade decorrente da obrigação de sua disponibilização no prazo de 15 (quinze) dias.

Em conclusão, ambos os postulantes pleiteiam o deferimento de medida de suspensão do torneio, a fim de que o ato de chamamento seja retificado nos aspectos criticados.

Por meio de despachos exarados em 05 e 10/07/2024, ante o vislumbre de ocorrência de potencial risco à higidez da competição, assinalou-se prazo para oferta de esclarecimentos, assim como restou determinada a suspensão do procedimento questionado até apreciação final das matérias.

As medidas preliminares adotadas foram referendadas em Sessão Plenária de 17/07/2024.

⁸ 8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado do investimento.

⁹ Propõe, a esse respeito, que:

“133- Neste sentido, para que haja silogismo no edital no que diz respeito a esta matéria, é necessário que: 1- O estudo preveja ao menos 10% de investimento com recursos próprios e, neste caso, pautando-se no do patrimônio líquido da empresa, ou: 2- Seja mantido o financiamento integral por meio de recursos de terceiros (bancos e demais instituições financeiras), excluindo-se a exigência de capacidade de investimento com recursos próprios.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Em atendimento, a Origem oferta exemplar das peças editalícias e esclarecimentos subscritos pela Secretaria de Trânsito e Transporte local.

Começa por elucidar que os estudos técnicos e de viabilidade estão mensurados levando em consideração a frota municipal e flutuante, bem como infrações de competência concorrente dos órgãos municipal e estadual.

Entende que o maior percentual de violações em vias públicas diz respeito às atribuições municipais, razão pela qual deve ser mantida a tarifa do levantamento econômico para fins de cobrança das autuações realizadas pela Prefeitura.

No entanto, acrescenta que as taxas estaduais devem ser aplicadas aos recolhimentos provenientes de medidas administrativas adotadas pelo Estado, em razão do convênio n.º 67/2021 e exigência do Detran/SP.

Compreende que tal acordo impacta de forma positiva a empresa concessionária, na medida em que *“além das recolhidas vinculadas às infrações municipais previstas e mensuradas no Estudo Técnico Preliminar, viabilizamos também por meio de convênio que as possíveis infrações estaduais fiquem de responsabilidade da concessão municipal”*.

Informa, no mais, que os valores das tabelas empregadas usam como parâmetro tarifas praticadas por outros pátios do Estado de São Paulo.

Explica que o equipamento do tipo Lift é utilizado em situações em que os veículos estacionados irregularmente estão engatados (câmbio automático) ou com freio estacionário acionado, de sorte a possibilitar remoções do solo com segurança e sem danos ao patrimônio de terceiros, porquanto enseja movimentação sem arraste durante o içamento ao berço do guincho e descarregamento sem contato com o assoalho do carro.

Pondera, ainda a esse respeito, que a frota de veículos, no atual momento, passa por transição de modelo energético, sendo que aqueles dotados de tecnologia híbrida e elétrica possuem baterias alocadas na parte



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



inferior, razão pela qual o uso de empilhadeiras pode danificar tais peças, que equivalem a até 50% (cinquenta por cento) do valor do bem. De modo diverso, prossegue, o sistema Lift possui contato apenas com os pneus dos automóveis.

No que diz respeito à composição da frota exigida para a execução dos trabalhos, cita que, conforme termo de referência, abrange: 1 (um) caminhão tipo guincho leve, com plataforma hidráulica; 1 (um) caminhão tipo guincho leve, equipado com plataforma de remoção tipo LIFT (empilhadeira); e 01 (um) caminhão tipo guincho pesado com lança e redutor hidráulico.

Aduz que o estudo acerca dos riscos do empreendimento deve ser de responsabilidade da empresa interessada, consoante definido no edital.

Explica que a matriz de risco contempla faixa de variação de demanda de até 5%, de modo que oscilações maiores que tal margem, em qualquer das direções, levarão ao reequilíbrio contratual.

Assinala que a vigência contratual é de 5 (cinco) anos, prorrogável por igual período, nos termos do artigo 84 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cabendo à concessionária formular requerimento, para tal finalidade, embasado em levantamentos que evidenciem a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.

Assevera, sobre a qualificação técnica, que *“não foi exigido que os licitantes tenham experiência anterior na operação de sistema de monitoramento por OCR, ou por qualquer outro tipo de sistema. Está sendo exigido apenas que o futuro concessionário forneça o equipamento, de modo que instrumentalize o poder concedente no processo de fiscalização, de forma a permitir que a demanda prevista ocorra, portanto não se trata de experiência prévia, trata-se de fornecimento de equipamento que permita instrumentalizar o Poder Concedente, apenas.”*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Assegura que todo o monitoramento no município é de responsabilidade das forças de segurança pública existentes (Polícias Militar e Civil), com central de vigilância sob responsabilidade do Copom, em batalhão situado na localidade.

Sublinha, no mais, que o edital deve ser retificado para prever, na habilitação econômico-financeira, a exigência de patrimônio líquido e não capital social.

Assessoria Técnico-Jurídica, Chefia de ATJ, Ministério Público de Contas e Secretaria-Diretoria Geral opinam pela **procedência** da representação proposta por Fábio Leandro Sanches Martins de Gregório e **parcial procedência** daquela subscrita por HSL Prospera Assessoria em Licitações Ltda.

É o relatório.

GC.CCM-14



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/09/2024 – SECÇÃO MUNICIPAL

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL

Processos: TC-014942.989.24-5 e TC-015053.989.24-0.

Representantes: Fábio Leandro Sanches Martins de Gregório; e
HSL Prospera Assessoria em Licitações Ltda., por seu
sócio-administrador José Valter da Silva Junior.

Representada: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.

Responsável: André Giovanni Pessuto Cândido – Prefeito.

Assunto: Representações formuladas contra o edital da
Concorrência n.º 001/2024 (Processo n.º 009/2024),
tendo por objeto a concessão dos serviços de
operação e gestão de pátios, com Sistema Integrado de
Identificação Automática de Veículos para
monitoramento dos veículos que transitem nas vias,
com estrutura de transporte (guinchos) para remoção,
recolhimento, apreensão, guarda, leilão e depósito de
veículos apreendidos, em decorrência de infrações à
legislação de trânsito ou solicitação dos demais
órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito,
nos municípios de Fernandópolis/SP, Macedônia/SP,
Meridiano/SP, Pedranópolis/SP, Estrela D'Oeste/SP e
São João das Duas Pontes/SP, ou de veículo em estado
de abandono na via pública, no âmbito do município de
Fernandópolis/SP, através da solicitação da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E GESTÃO DE PÁTIOS. ESTUDOS DE VIABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES. COMPOSIÇÃO DO OBJETO. REVISÃO. EXIGÊNCIA DE CAMINHÃO EQUIPADO COM PLATAFORMA DE REMOÇÃO TIPO LIFT. NÃO JUSTIFICADA. PROCEDENTE E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÕES.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

De início, convém anotar que a pretensão de conceder serviços públicos deve ser precedida de adequados estudos que evidenciem a factibilidade do empreendimento, os quais precisam contemplar, à evidência, parâmetros e projeções coerentemente refletidos nos diversos documentos editalícios.

Não é o que ocorre no caso em apreço.

De fato, verifica-se, em linhas gerais, que a versão retificada do instrumento convocatório trouxe a lume a adoção de tarifas no termo referencial – as quais balizam e vinculam as propostas dos interessados – diversas daquelas levadas em consideração no apêndice denominado Análise de Viabilidade Econômico-Financeira, consoante confirmado pela Assessoria Técnica desta Corte:

[...] corroboro a existência das inconsistências aventadas pela representante, especialmente nos valores das tarifas constantes no Termo de Referência da versão retificada do edital, e nos valores da tabela de tarifas constante do estudo de Análise de Viabilidade Econômico-Financeira:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Resumo das Tarifas - Extraído do <u>Termo de Referência constante no evento 38.3, fls. 23/25 do TC-15053.989.24-0</u> - Elaborado por esta ATJ.			Resumo das Tarifas - Extraído do <u>Estudo da Análise da Viabilidade Econômico-Financeira constante no evento 38.3, fl. 95 do TC-15053.989.24-0</u> - Elaborado por esta ATJ.		
TIPO DE VEÍCULO	REMOÇÃO	ESTADIA/DIÁRIA	TIPO DE VEICULO	REMOÇÃO	ESTADIA/DIÁRIA
LEVE	R\$ 388,96	R\$ 38,90	LEVE	R\$ 550,00	R\$ 70,00
UTILITÁRIO	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA	UTILITÁRIO	R\$ 600,00	R\$ 75,00
PESADO	R\$ 388,96	R\$ 38,90	PESADO	R\$ 900,00	R\$ 150,00
MOTO	R\$ 388,96	R\$ 38,90	MOTO	R\$ 400,00	R\$ 60,00
CAÇAMBA	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA	CAÇAMBA	R\$ 500,00	R\$ 60,00
LIBERAÇÃO	R\$ 19,17		LIBERAÇÃO	NÃO CONSTA	

E reforçando tais críticas, verifico que o cálculo das Receitas Tarifárias estimadas nos estudos econômico-financeiros (Quadro de Receita estimada – Análise de Viabilidade Econômico-Financeira (evento 38.3, fl. 96 do TC-15053.989.24-0,) baseou-se na **tabela de tarifas constantes da peça Análise de Viabilidade Econômico-Financeira**, conforme demonstrado a seguir:

RECEITAS - R\$ mil

		Ano 1	Ano 2
REMOÇÕES:			
	R\$ Unit		
Veículos Leves	550,00	244	246
Utilitários	600,00	67	68
Veículos Pesados	900,00	8	8
Motos e Assemblhados	400,00	75	75
caçamba	500,00	12	12
TOTAL		405	409

		Ano 1	Ano 2
ESTADIAS:			
	R\$ Estadia		
Veículos Leves	70,00	155	157
Utilitários	75,00	42	42
Veículos Pesados	150,00	6	6
Motos e Assemblhados	60,00	56	56
caçamba	60,00	7	7
TOTAL		266	269

Também consegui identificar que de fato os valores indicados no Termo de Referência são os valores constantes na Lei Estadual nº 15.266, de 26/12/2013, que anualmente é convertida de UFESP para reais, sendo que para o exercício de 2024, os valores encontram-se no Comunicado SER n.º 17-2023.

Das justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, é possível extrair que os valores das tarifas utilizadas no Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira “tomou por parâmetro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



tarifas praticadas por outros pátios do estado de São Paulo” (evento 38.6, fl. 9, do TC15053.989.24-0, fl. 96).

Além disso, a justificativa trazida pela representada no evento 38.6, fl. 8, foi de que “*nesse estudo de viabilidade essa Secretaria entende que o maior percentual de infrações vinculados a via pública é de competência para o município, segundo artigo 24-A, incluído pela Lei 14.599 de 2023*”, e que “*deve ser mantida a tarifa do estudo econômico para fins de cobrança das atuações realizadas pelo Município, de competência do Município*”, e de que a “*taxa do Estado deve ser aplicada, apenas as recolhidas provenientes de medidas administrativas aplicadas pelo Estado, em razão do convenio nº 67/2021*”. Ocorre que a estimativa da quantidade de infrações de competência do Município ou do Estado é matéria relativa aos estudos sobre o histórico da quantidade de veículos apreendidos e removidos, que não foram apresentados, conforme manifestação do segmento de engenharia desta ATJ.

Além disso, a manutenção da tarifa supostamente “de competência municipal”, que “*tomou por parâmetro tarifas praticadas por outros pátios do estado de São Paulo*” para a elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, está em franca contradição com o Anexo IV – Plano de Trabalho do Convênio nº 67/2021 firmado com o Detran, que previu uma estimativa de remoções estaduais da ordem de 177 remoções mensais, frente à estimativa de remoções municipais de 20 remoções mensais, ou seja, foi estimado no convênio que 90% das remoções são estaduais e que somente 10% das remoções são municipais, mostrando-se incoerente, a meu ver, realizar o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira utilizando outra tarifa que não as previstas na Lei Estadual nº 15.266, de 26/12/2013, que anualmente é convertida de UFESP para reais, sendo que para o exercício de 2024, os valores encontram-se no Comunicado SER n.º 17-2023:

[...]

Além disso, considerando que os valores das receitas tarifárias estimadas nos estudos econômico-financeiros estão baseados em tarifas das infrações de competência “municipal”, quando deveriam ter sido consideradas as tarifas de competência “estadual” em face da demanda estimada no Convênio; e que os valores das tarifas estaduais são bem inferiores aos valores das “tarifas municipais”, concluo que os valores das receitas tarifárias apresentados nos estudos econômico-financeiros encontram-se sobrevalorizados, não tendo o condão de demonstrar a real arrecadação a ser obtida pela concessionária, e, conseqüentemente, acabando por distorcer todas as demais variáveis apresentadas nos estudos, como o resultado líquido, o valor da outorga variável, a taxa de retorno e o payback do projeto, entre outros, comprometendo a análise da viabilidade econômico-financeira da concessão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Se não bastasse, ainda com base no parecer da Assessoria especializada, embora tenha sido identificada rubrica com amortização no fluxo de caixa projetado, observam-se outras impropriedades nos levantamentos disponibilizados, a demandar reavaliação: (i) na demonstração de resultado, estimou-se pagamento de outorga no patamar aproximado de 8,60%, díspar do mínimo de 5% (cinco por cento) fixado no instrumento; e (ii) divergência entre o prazo inicial da concessão (5 anos) e o interregno considerado no anexo em que se analisa a factibilidade do empreendimento (10 anos) ¹⁰.

¹⁰ Nesse sentido, os seguintes excertos do parecer da Assessoria, sob o viés de economia: “Além disso, verifico que a outorga, na Demonstração do Resultado Projetado, está sendo estimada em percentual aproximado de 8,60% da Receita Bruta (ver quadro a seguir), o que não condiz com o percentual mínimo estipulado no edital, de 5%, não restando justificada, portanto, a fixação desse percentual nos estudos econômico-financeiros:

Ano	Valor da Outorga (R\$ mil)	Receita Bruta (R\$ mil)	Percentual da Outorga sobre a Receita Bruta
1	145	1689	8,58%
2	150	1752	8,56%
3	153	1786	8,57%
4	155	1807	8,58%
5	155	1811	8,56%
6	156	1813	8,60%
7	156	1816	8,59%
8	156	1818	8,58%
9	158	1838	8,60%
10	159	1857	8,56%

[...]

E ainda, não há como deixar de notar a inconsistência entre o prazo inicial da concessão, de 05 (cinco) anos, e os estudos econômico-financeiros, que consideraram o prazo de 10 (dez) anos. Em que pese haja previsão de prorrogação do contrato por mais 5 (cinco) anos, a Cláusula 5.3 da Minuta Contratual estabelece que “a Concessionária não tem direito subjetivo à prorrogação contratual”, o que entendo trazer incerteza para as licitantes quanto ao prazo de vigência a ser considerado em suas propostas.

E sopeso que, se o prazo de vigência contratual a ser considerado nos estudos econômico-financeiros é de apenas 05 (cinco) anos, as estimativas apresentadas se alterarão substancialmente, pois, exemplificativamente, os investimentos previstos para os 10 (dez) anos deverão se concretizar em prazo bem mais exíguo, ao mesmo tempo que os resultados serão afetados, considerando o encurtamento do prazo, alterando também a taxa de retorno e o payback do projeto.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Dessa forma, mantida a formatação do projeto, deve a Municipalidade revisar os estudos de viabilidade da concessão, realizando, de forma documentada, os devidos levantamentos para estimar a quantidade de infrações segundo as diferentes competências (estadual e municipal), além de projetar as receitas tarifárias e demais grandezas econômico-financeiras do empreendimento considerando tal distinção, bem como eliminar as demais divergências constatadas, panorama que deve ser espelhado, sem incongruências, no edital e seus apêndices.

Referida atividade de reexame precisa ser acompanhada de adequada avaliação do histórico relativo ao objeto posto em disputa, na medida em que se verificou, no caso em apreço, a carência de apresentação de levantamentos *“relativos à quantidade de veículos apreendidos, removidos, liberados e leiloados no município”* e *“ao tempo médio de permanência para liberação dos proprietários e de veículos leiloados”*.¹¹

No que diz respeito aos quesitos da qualificação econômico-financeira, importa salientar que prevalece nesta Corte, na interpretação do disposto no § 4º do artigo 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021¹², a compreensão de que se insere na discricionariedade administrativa a opção por demandar a comprovação de prova de patrimônio ou de capital social, de sorte que a crítica formulada a esse respeito é improcedente.

¹¹ Nessa trilha, a manifestação da Assessoria, sob o viés de engenharia:

“O representante, José Valter da Silva Junior, destaca que não foram apresentados os estudos relativos à quantidade de veículos apreendidos, removidos, liberados e leiloados no município; tampouco os estudos relativos ao tempo médio de permanência para liberação dos proprietários e de veículos leiloados, o que verifico, a partir da análise do edital e seus anexos, que se trata de correta afirmação. Informa também que tais estudos são essenciais à previsão da receita da concessão, entendimento que também ratifico.”

¹² § 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Aliás, o fato de o fluxo de caixa projetado na concessão trabalhar com obtenção de financiamento para os investimentos (e não recursos próprios) não invalida a imposição editalícia, tendo em vista a existência de expressa autorização normativa, sem se olvidar, ainda, da liberdade de que dispõe a futura concessionária para a escolha da origem dos valores para fazer frente a tais dispêndios.

Mencionado entendimento chancela, em vista apriorística, tanto a opção disposta no instrumento (requisição de mínimo de capital social¹³), quanto aquela sinalizada na manifestação de defesa (substituição por exigência de patrimônio líquido¹⁴).

De todo modo, nada obsta, ainda na linha da jurisprudência deste Tribunal – e aqui se faz uma orientação a título de recomendação –, que a Municipalidade considere também a possibilidade, para fins de facilitar o acesso ao certame, de aceitar, de modo alternativo, ambas as formas citadas de comprovação de qualificação econômica.

Nesse sentido, confira-se trecho de interesse do julgamento do TC-008882.989.24-7, sob relatoria do e Conselheiro Robson Marinho, em Sessão Plenária de 24/04/2024:

Mesma sorte não assiste, por fim, à insurgência dirigida ao item 10, “c) 2” do edital, que cuida da comprovação da qualificação econômico-financeira exclusivamente através de capital social.

Acolho, nesse ponto, as conclusões do d. Ministério Público de Contas, para quem o artigo 69, § 4º, da Lei nº 14.133/21 estabelece prerrogativa ao administrador, para que discricionariamente estabeleça se o requisito de qualificação econômica ocorrerá pela via do capital social mínimo ou pela via do patrimônio líquido. Em se tratando de matéria afeta ao juízo de conveniência e oportunidade, seria inadequado censurar o emprego

¹³ 8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado do investimento.

¹⁴ Conforme manifestação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte constante do evento n.º 42 do TC-014942.989.24-5:

“g) Com relação a injustificada limitação na habilitação econômico-financeira, deve se retificar no edital para que seja informado o patrimônio líquido e não capital social”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



de apenas uma das hipóteses, consoante decidido pelo Plenário deste Tribunal nos autos dos TCs- 12646.989.23 e 12691.989.23.

Não obstante, tendo em vista que o dispositivo invocado não veda a conjugação das alternativas por ele discriminadas, não vejo razões para dissentir da recomendação proposta por MPC e SDG, no sentido de que o ente licitante avalie a pertinência de admitir as hipóteses de modo alternativo, a fim de propiciar maior competitividade ao certame.¹⁵

Ainda nesse tópico, no entanto, não se pode deixar de anotar, que, na maneira como desenhada no edital, a imposição dessa forma de comprovação de saúde financeira das licitantes está colocada apenas de maneira subsidiária, ou seja, para ensejar a habilitação de empresas que eventualmente não atinjam os índices contábeis estipulados no referido subitem 8.2.3.

Ocorre que se trata de expediente que não encontra amparo no Novo Estatuto Licitatório, consoante restou decidido no bojo dos processos n.ºs TC-007337.989.24-8 e TC-007312.989.24-7, sob relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, em Sessão Plenária de 03/04/2024:

2.5 Por fim, no que tange à possibilidade de que as empresas que não alcancem os índices solicitados possam demonstrar sua capacidade econômico-financeira por meio de capital social ou patrimônio líquido mínimo, afora as questões abordadas pela Unidade de Engenharia da ATJ, acerca da precariedade de se contratar empresas com índice de solvência menor ou igual a 1,00, ainda que apresentado o capital social no montante requerido no edital, há questão que, a meu ver, altera o panorama do que este Plenário tem decidido acerca da matéria. Refiro-me às alterações advindas da Nova Lei de Licitações, que no caput do artigo 69 erigiu os coeficientes e índices econômico-financeiros ao “status” de principal meio de comprovação da aptidão econômica das licitantes:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

¹⁵ Suprimidas as notas de rodapé do texto transcrito.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

§ 1º A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

§ 2º Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3º É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

§ 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

§ 5º É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.

§ 6º Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos”.

Nessa linha de raciocínio, considero que a norma vigente não permite a alternatividade em tais requisições, mas apenas possibilita à Administração impor, cumulativamente, “nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços”, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido.

Destarte, pode a Administração, se julgar conveniente, fazer uso da faculdade que lhe confere o § 4º do artigo 69 mencionado acima, sem prejuízo do concomitante atendimento ao disposto no caput do mesmo artigo. [...]

Como a desconformidade não foi objeto de contraditório, cabe apenas recomendar à Prefeitura que modifique a peça editalícia de modo a tornar obrigatório o atendimento dos indicadores financeiros definidos, em respeito à dicção do *caput* do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

No que concerne à qualificação técnica, leitura conjunta dos subitens 8.27, 8.27.1 e 8.27.1.1¹⁶ indica que a experiência requerida se resume

¹⁶ 8.27. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
8.27.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



à prova da realização anterior da gestão de pátios, não havendo indicação, dada a redação genérica dos dispositivos, de que são exigíveis características específicas, a exemplo da necessidade de que tal expertise envolva sistema integrado de identificação automática de veículos, como faz querer crer a segunda representante, inteligência que, embora leve à improcedência da queixa, deve ser observada pela Administração na condução do certame.

Não obstante, convém anotar que não restaram devidamente elucidadas a finalidade da inclusão e a conformação do uso de tal sistema integrado no escopo da concessão, na linha da manifestação da Assessoria especializada:

Levanto outro óbice no presente caso naquilo que se refere a inclusão do sistema integrado de identificação automática de veículos ao objeto, tal qual requer o representante acima mencionado, pois esse compõe o objeto, conforme item 5.4 do termo de referência, mas não possui sua devida justificativa para tal, tampouco a explicação explícita do que se trata.

Verifico que o próprio representante confundiu o uso desse sistema com os sistemas de segurança. Não há, portanto, justificativas para a inclusão do sistema integrado de identificação automática de veículos no objeto porque não há a devida explicação no que tange ao seu uso no escopo do objeto; não resta claro se esses serviços terão fins de identificação de carros roubados, carros com documentos atrasados, ou fiscalização de estacionamento irregular nas vias ou somente dentro do perímetro do pátio. O edital somente descreve que será feito monitoramento dos veículos que transitam nas vias através desse sistema, mas não identifica seu propósito.

Geralmente, esse sistema é utilizado nos tais “carros das multas”, por OCR, via câmeras instaladas no teto dos carros, que fiscalizam as vagas de estacionamento nas vias. Os dados são capturados e enviados para uma central de informações em tempo real, que confere se as placas identificadas estão associadas ao sistema digital de compra de cartões de estacionamento, analisando seu tempo de uso.

Assim sendo, sem as devidas justificativas relativas à necessidade de inclusão de tais serviços de sistema integrado de identificação automática de veículos ao certame, concluo, de maneira geral, que as características de execução desse sistema nada se relacionam aos serviços intrínsecos de gestão de pátio, trazendo a propriedade de aglutinação dos mesmos ao objeto.

8.27.1.1. Gestão de pátio de no mínimo 5% (cinco por cento) dos automóveis previsto no Estudo Técnico Preliminar desta concessão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Em assim sendo, conforme as ponderações da ATJ, não houve demonstração da pertinência do sistema integrado de identificação automática de veículos com a atividade de gestão de pátios.

Além disso, houve impugnação autônoma, sem adequada resposta da Prefeitura, que questionou a possibilidade de custear tal sistema – relacionado com a atividade indelegável de fiscalização de trânsito – com recursos provenientes da concessão, panorama que sinaliza violação, ainda que por analogia, à orientação da Súmula n.º 20¹⁷.

Nessa conformidade, com adstrição ao quadro desenhado nos presentes autos, cabe determinar que a Administração exclua do objeto o sistema integrado de identificação automática de veículos.

Dando seguimento, merece acolhida a reclamação, comum a ambos os representantes, contra a exigência de disponibilização de caminhão de plataforma de remoção tipo LIFT, a ensejar a exclusão das cláusulas pertinentes a tal solicitação.

De fato, a imposição, além de não fundamentada, de forma adequada, pela Administração, a impingir restritividade indevida à disputa, mostra-se prescindível para a execução dos serviços, nos termos descritos pela própria peça editalícia, conforme bem pondera a manifestação da Assessoria especializada deste Tribunal:

Analizando o edital, verifico que a exigência de caminhão guincho do tipo LIFT consta do termo de referência no item 5.2 – Especificações dos Serviços, e no item 5.4.3.2 – Equipamentos mínimos a serem disponibilizados pela Contratada. No estudo técnico preliminar, está previsto no item de equipamentos mínimos a execução dos serviços a serem disponibilizados pela contratada.

Dessa forma, entendo que a utilização desse tipo de guincho foi determinada no edital, mas que a sua necessidade não foi justificada devidamente, diante do que exponho a seguir.

¹⁷ SÚMULA Nº 20 - As contratações que objetivem a monitoração eletrônica do sistema de trânsito devem ser precedidas de licitação do tipo menor preço, vedada a delegação ao particular de atividades inerentes ao poder de polícia da Administração, bem como a vinculação do pagamento ao evento multa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Conforme pesquisa feita na Internet, a quantidade de carros elétricos¹⁸ no Estado ainda é bem baixa. E dentre eles, somente alguns carros elétricos não podem ser rebocados¹⁹; outrossim, nem os próprios operadores conseguem identificar se o veículo está apto ao reboque ou não.

Nessas pesquisas, também foi informado que, no geral, o guincho do tipo plataforma para carros elétricos é o mais indicado, pois previne possíveis danos ao motor.

Os guinchos do tipo plataforma também foram previstos no edital, conforme pode se notar no item 5.2.5.1²⁰ do termo de referência. Os patins de içamento são acoplados às plataformas, conforme dispõe o próprio termo de referência em seu item 5.2.10.6²¹.

Além disso, também não vislumbrei fornecedores desse tipo de guincho LIFT no Brasil.

Assim, não há evidências de que a determinação obrigatória de apresentação de guincho tipo LIFT pelas licitantes é essencial na presente contratação, sequer em formato de subcontratação, já que o uso do guincho plataforma atende às necessidades requeridas.

Sendo assim, a exigência de que o mesmo seja apresentado na vistoria determinada no item 5.2.7.2²² do termo de referência traz restringibilidade ao certame.

Pelo exposto, ratifico o óbice encontrado; e, portanto, entendo que a alegação é procedente; outrossim, proponho que a representada altere tais informações em versão posterior do edital.

De fácil percepção, ainda, a divergência no quantitativo necessário de caminhões tipo guincho leve, equipados com plataforma hidráulica, na medida em que são contrastantes as informações inseridas nos subitens 5.2.5.1

¹⁸ <https://mobilidade.estadao.com.br/planeta-eletrico/veiculos-eletricos-no-brasil/>
Quantidade de carros elétricos no Estado de São Paulo em junho de 2023 era de 47.101 unidades, num universo de 30 milhões totais.

¹⁹ <https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2023/08/09/nada-de-guincho-por-que-alguns-carros-eletricos-nao-podem-ser-rebocados.htm>;

<https://www.webmotors.com.br/wm1/dicas/por-que-carros-eletricos-nao-podem-ser-rebocados>

²⁰ “5.2.5.1. Dos quantitativos e das especificações mínimas, dos equipamentos necessários a execução dos serviços de remoção: a) 01 (um) caminhão tipo guincho leve, equipados com plataforma hidráulica deslizante e asa delta hidráulica, com altura aproximada da plataforma até o solo de 1,20 m:”

²¹ “5.2.10.6. Nas remoções de solo, as quais os veículos estão trancados e travados, deverá ser usado sistema de patins para o içamento do veículo a plataforma e repetido o procedimento na descarga.”

²² “5.2.7.2. O licitante vencedor terá o prazo de 15 dias corridos após a homologação da licitação para apresentar o local que será utilizado como pátio e o projeto executivo de adequação do imóvel a ser utilizado durante os serviços, dentro dos padrões exigidos na presente licitação, bem como os equipamentos guinchos que serão utilizados no contrato para vistoria. Os critérios de aceitação da área indicada são objetivos e obedecerão a legislação de uso do solo do município.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



– alínea “a” (um veículo)²³ e 5.4.3.2 – alínea “c” (dois veículos)²⁴ do termo referencial, o que demanda uniformização em consonância com as necessidades locais.

Em caminho análogo, observa-se queixa contra a previsão disposta no Anexo II – Plano de Negócio Econômico-Financeiro, no sentido de que “A matriz de risco do negócio, estabelecida como referência para a demanda é de 5%, a maior ou menor”.

A respeito desse tema, a norma de regência estabelece que a matriz de risco “*deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual*” (art. 22, § 1º).

No caso em apreço, para além de não ter sido apresentado capítulo ou trecho do edital que discipline, **de forma clara e vinculativa** às partes, a divisão dos diversos riscos potencialmente existentes em empreendimento desta espécie entre poder concedente e concessionária, a dicção da cláusula combatida trata de forma ambígua e insuficiente o encargo de suportar eventual frustração ou superação relevante das projeções constantes do edital, situação que deve ser corrigida por ocasião do relançamento do certame.

Por fim, sem embargo das constatações acerca das impropriedades ou insuficiências dos estudos de viabilidade da concessão, observa-se que a adoção do critério de julgamento de maior oferta a título de outorga variável²⁵ possui amparo no artigo 15, inciso II, da Lei Federal n.º

²³ 5.2.5. Reboques-Guinchos

5.2.5.1. Dos quantitativos e das especificações mínimas, dos equipamentos necessários a execução dos serviços de remoção:

a) 01 (um) caminhão tipo guincho leve, equipados com plataforma hidráulica deslizante e asa delta hidráulica, com altura aproximada da plataforma até o solo de 1,20 m:

²⁴ 5.4.3.2. Equipamentos mínimos a serem disponibilizados pela Contratada:

[...]

c) 02 (dois) veículos guincho leve plataforma, para operação entre as 07:00h e 20:00h.

²⁵ CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



8.987/95²⁶, tratando-se de tópico cuja definição está impregnada de discricionariedade administrativa.

Como a reclamação alinhavada a esse respeito, na esteira do assinalado pela Assessoria deste Tribunal, não colaciona elementos suficientes para evidenciar patente desacerto da Prefeitura em tal delimitação, não há panorama que enseje prévia intervenção corretiva.

Ante o exposto, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera **procedente** a representação manejada por Fábio Leandro Sanches Martins de Gregório e **parcialmente procedente** aquela proposta por HSL Prospera Assessoria em Licitações Ltda., para determinar que, sem prejuízo das recomendações ofertadas, a **Prefeitura Municipal de Fernandópolis** altere o edital da Concorrência n.º 001/2024, de modo a:

- a) revisar os estudos de viabilidade da concessão, espelhando as projeções, sem incongruências, no edital e seus apêndices;
- b) excluir do objeto o sistema integrado de identificação automática de veículos;
- c) retirar a exigência de disponibilização de caminhão de plataforma de remoção tipo LIFT;
- d) eliminar a divergência no quantitativo necessário de caminhões tipo guincho leve, equipados com plataforma hidráulica; e

Para este certame existem duas outorgas, a fixa e a variável. A contratada pagará ao Poder Concedente a outorga fixa no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Idem, a cada tarifa cobrada dos usuários, serão repassados ao Poder Concedente um percentual.

Este percentual de outorga variável será a escolha da melhor proposta deste certame.

Isto é, o Critério de julgamento da licitação será a MAIOR OFERTA de pagamento ao Poder Concedente pela outorga variável da concessão, conforme art.15, II, da Lei 8.987/95.

²⁶ Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios:

[...]

II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES



e) disciplinar, de forma clara, efetiva e vinculativa às partes, a alocação de riscos existentes do empreendimento entre poder concedente e concessionária, em especial daqueles relacionados às oscilações em relação às projeções de demanda.

Após proceder às alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.